

11_Teamchat.txt

Bücherabend – Chatexport Eingang

12.09.2026

18:03 Farid: Vor der Matte glänzt eine kleine Pfütze. Kann jemand mit dem Wischer kommen? Ich stehe an der Kasse und kann hier gerade nicht weg.

18:04 Ludger: Bin im Saal am Mikro, gleich.

18:08 Farid: Frau gestürzt, bitte jetzt zum Eingang!

18:09 Ludger: Bin da, bitte Eingang links freihalten.

18:10 Lina: Alles nass da. Ich bleibe bei der Dame.

18:12 Celine: Wische jetzt. Schild steht.

18:20 Ludger: Stelle trocken, Eingang wieder offen.

Exportiert von Farid Mansour am 13.09.2026. Diese Gruppe zeigt keine Lesebestätigungen an.

01_Pruefauftrag.eml

Von	Mira Morgenrot <recht@hainbogen.example>
An	Rechtsanwältin Clara Klee <clara@klee-kolben.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 08:10:00 +0200
Betreff	Bürgerhaus: Bitte um erste Einschätzung und Antwortentwurf

Guten Morgen Frau Klee,

ich beauftrage Sie für die Stadt Hainbogen mit der Prüfung des Vorfalls vom 12. September im städtischen Bürgerhaus. Eigentümerin und Betreiberin des Hauses ist die Stadt; den Bücherabend veranstaltete unser Kulturamt selbst. Eintritt wurde nicht erhoben. Der Reinigungsdienst wurde von eigenen Beschäftigten geleistet.

Bitte geben Sie uns bis 7. Oktober eine kurze Einschätzung zu Grund und Umfang möglicher Ansprüche und einen Antwortentwurf an Frau Kümmel. Ihre Forderung enthält eine Antwortbitte bis 9. Oktober. Unterscheiden Sie bitte das, was wir bereits belegen können, von dem, was wir noch erfragen müssen. Besonders ärgert mich die erst am Folgetag eingetragene Kontrolle; ich möchte wissen, was der Eintrag tatsächlich trägt.

Eine Zahlung oder ein Anerkenntnis ist noch nicht erfolgt. Bitte versenden Sie vor unserer Freigabe nichts. Unsere Vertragsunterlagen zur Versicherung habe ich angefordert; die Korrespondenz dazu liegt bei.

Freundliche Grüße

Mira Morgenrot, Rechtsamt

07_Forderung_Kuettel.eml

Von	Ottile K���� <ottile.kuettel@briefpost.example>
An	Mira Morgenrot <recht@hainbogen.example>
Datum	Mon, 28 Sep 2026 10:42:00 +0200
Betreff	Mein Sturz beim B����abend – Belege

Sehr geehrte Frau Morgenrot,

ich bitte die Stadt um 2.500 EUR Schmerzensgeld. Seit dem Sturz bin ich im Alltag erheblich eingeschr  nkt. Dazu kommen 297,50 EUR Haushaltshilfe und 89,90 EUR f  r meine Jacke, die beim Sturz am linken   rmel aufgerissen ist. Der Kaufbeleg ist von April letzten Jahres; neu gekauft habe ich noch keine. F  r zwei Taxifahrten zur Kontrolle habe ich insgesamt 36 EUR bezahlt, die Quittungen suche ich noch.

Anbei erhalten Sie den Bericht der Ambulanz, die Rechnung mit Zahlungsbest  tigung und den Jackenbeleg als drei Dateien. Ich lebe allein. Meine Tochter kann nur am Wochenende helfen. Ich habe zus  tzlich aufgeschrieben, was mir im Haushalt schwerfiel.

Ich war nicht in Eile und habe kein Warnschild gesehen. Mit dem Handy habe ich mich im Eingang nicht besch  ftigt. Bitte antworten Sie bis zum 9. Oktober. Mir w  re eine vern  nftige Einigung lieber als monatelanger Schriftverkehr.

Freundliche Gr    
Ottile K    

08_Zeugin_Lina.eml

Von	Lina Okafor <lina@lesekreis.example>
An	Mira Morgenrot <recht@hainbogen.example>
Datum	Tue, 29 Sep 2026 16:35:00 +0200
Betreff	Was ich im Eingang gesehen habe

Guten Tag,

ich stand am 12. September links neben dem Büchertisch, etwa drei Meter vom Eingang entfernt. Frau Kümmel ging normal herein. Kurz vor der Matte rutschte ihr ein Fuß weg; welchen Fuß, kann ich nicht mehr sicher sagen. Sie hielt kein Handy in der Hand.

Nach dem Sturz sah ich Wasser oder eine andere klare Flüssigkeit auf den Fliesen. Die Matte selbst fühlte sich an der Stelle, an der ich mit der Hand aufstützte, trocken an. Ich kann nicht sagen, ob jemand etwas verschüttet hatte oder ob die Nässe von draußen kam. Ich war erst wenige Minuten vorher angekommen. Ein Warnschild habe ich vor dem Sturz nicht wahrgenommen.

In der Gruppe schrieb ich damals „alles nass“. Damit meinte ich die unmittelbare Sturzstelle, nicht den ganzen Eingangsbereich.

Beste Grüße
Lina Okafor

09_Reinigung_Rueckfrage.eml

Von	Celine Kaya <celine.kaya@hainbogen.example>
An	Mira Morgenrot <recht@hainbogen.example>
Datum	Wed, 30 Sep 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Kontrollblatt: Uhrzeit ist Erinnerung

Hallo Frau Morgenrot,

ja, das Kontrollblatt habe ich erst sonntags ausgefüllt. 17:55 war ungefähr die Zeit, zu der ich mit dem Müll durch den Eingang ging. Ich habe nicht auf eine Uhr geschaut. Vielleicht war es auch ein paar Minuten früher.

Die Chatnachricht von 18:03 habe ich erst nach dem Sturz gelesen. Mein Telefon lag im Nebenraum am Ladegerät. Ich hatte keine gesonderte Vertretung dafür vereinbart. Den gelben Aufsteller holte ich nach dem Zuruf aus dem Putzraum; vorher hatte ich ihn nicht im Eingang aufgestellt.

Ich möchte bitte, dass aus meinem Eintrag nicht „um 17:55 sicher trocken“ gemacht wird. So genau habe ich nicht hingesehen.

Celine

10_Vertragsunterlagen.eml

Von	Gundula Pfennig <risiken@hainbogen.example>
An	Mira Morgenrot <recht@hainbogen.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 11:06:00 +0200
Betreff	Bürgerhaus – Versicherungspapiere noch im Altarchiv

Liebe Mira,

im aktuellen Ordner liegt nur eine Prämienbuchung mit dem Stichwort Haftpflicht. Daraus kann ich weder den versicherten Zeitraum noch Bedingungen, Selbstbehalt oder Meldeweg ablesen. Den vollständigen Vertrag habe ich beim Altarchiv angefordert. Eine Deckungsentscheidung liegt nicht vor.

Ob für diesen Bereich ein kommunaler Schadenausgleich oder eine Rückdeckung besteht, kann ich heute nicht belegen. Bitte keine entsprechende Zugehörigkeit oder Zusage nach außen behaupten. Ich brauche von Euch die genaue Ereignisbeschreibung und eine Liste der angemeldeten Positionen; danach kann ich die Vertragsunterlagen gezielt abgleichen und die Meldung vorbereiten.

Viele Grüße

Gundula

01_Zeuge_Mansour.emlschriftverkehr-und-klage/01_Zeuge_Mansour.eml

Von	Farid Mansour <farid.mansour@hainbogen.example>
An	Mira Morgenrot <recht@hainbogen.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 16:22:00 +0200
Betreff	Bücherabend: meine Beobachtung vor der Meldung

Sehr geehrte Frau Morgenrot,

ich ergänze den von mir exportierten Gruppenchat. Ich stand am 12. September an der Einlasskasse neben dem Büchertisch. Dort wurden keine Eintrittsgelder erhoben; ich zählte die Besucher und gab Programmblätter aus. Gegen 18:02 Uhr sah ich vor der Matte einen glänzenden Fleck. Ich konnte aus etwa drei Metern Entfernung nicht erkennen, woher die Flüssigkeit kam. Ich schrieb um 18:03 Uhr die gespeicherte Nachricht und las kurz darauf Ludgers Antwort „gleich“.

Bis zum Ruf nach dem Sturz sah ich niemanden dort wischen oder ein Schild aufstellen. Ich hatte keine eigene Sperrkette an der Kasse. Ein Mitarbeiter hätte sich aber zwischen die Außentür und die nasse Stelle stellen und Besucher über die rechte trockene Seite leiten können. Es gab nach meiner Wahrnehmung weder Gedränge noch einen anderen Notfall. Dass ich das nicht selbst veranlasste, erklärt sich aus meiner Annahme, Ludger kümmere sich nach seiner Antwort sofort darum. Den eigentlichen Sturz habe ich nur aus dem Augenwinkel bemerkt.

Meine ladungsfähige Dienstanschrift ist Stadt Hainbogen, Kulturamt, Buchsbaumplatz 4, 97299 Hainbogen. Ich bin bereit, meine Wahrnehmungen als Zeuge zu schildern. Der Chat zeigt keine Lesebestätigungen; ich kann deshalb nichts darüber sagen, wann Celine die Nachricht tatsächlich gelesen hat.

Mit freundlichen Grüßen

Farid Mansour

02_Mandantin_Ergaenzung.emlschriftverkehr-und-klage/02_Mandantin_Ergaenzung.eml

Von	Otilie Kümmel <ottilie.kuettel@brieffost.example>
An	Rechtsanwältin Leona Ehlers <leona@ehlers-recht.example>
Datum	Sat, 03 Oct 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Unterlagen zum Sturz und Umfang meiner Forderung

Sehr geehrte Frau Ehlers,

Sie vertreten nur mich. Frau Klee ist nach meiner Kenntnis auf der anderen Seite für die Stadt tätig. Ich möchte, dass Sie zunächst meinen Anspruch erklären und einen Klageentwurf vorbereiten. Eine Klage soll ohne meine Entscheidung noch nicht eingereicht werden.

Den Gips trage ich weiterhin. Bei der Kontrolle wurde mir kein dauerhafter Schaden bestätigt; einen neuen schriftlichen Befund habe ich noch nicht. Die Beschwerden in der ersten Woche und meine Schwierigkeiten mit Wäsche und schweren Einkäufen habe ich in meinen Notizen beschrieben. Die zehn bezahlten Stunden der Haushaltshilfe betreffen die dort genannten Verrichtungen. Die unbezahlte Hilfe meiner Tochter will ich nicht noch einmal in Geld abrechnen.

Meine dunkelgrüne Jacke war vor dem Sturz gebraucht, aber unbeschädigt. Der linke Ärmel ist jetzt eingerissen. Meine Tochter Senta Kümmel, Lerchenbogen 10, 97299 Hainbogen, sah den Riss, als sie zum Bürgerhaus kam. Die Jacke liegt ungewaschen in einem Beutel bei mir und kann vorgelegt werden. Für sie beschränke ich die jetzige Forderung auf 45 EUR. Die alten 89,90 EUR waren der Kaufpreis, nicht ein ermittelter Zeitwert. Die noch gesuchten Taxibelege und eine zusätzliche Kostenpauschale sollen nicht in die Klage aufgenommen werden.

Freundliche Grüße
Otilie Kümmel

03_Anwaltliche_Uebermittlung.emlschriftverkehr-und-klage/03_Anwaltliche_Uebermittlung.eml

Von	Rechtsanwältin Leona Ehlers <leona@ehlers-recht.example>
An	Mira Morgenrot <recht@hainbogen.example>
Datum	Sat, 03 Oct 2026 11:05:00 +0200
Betreff	Kümmel gegen Stadt Hainbogen – Anspruchsschreiben

Sehr geehrte Frau Morgenrot,

ich vertrete Frau Ottilie Kümmel und übersende Ihnen das beigefügte Anspruchsschreiben. Der ursprünglich genannte Jackenkaufpreis wird für die jetzige Bezifferung auf einen gebrauchten Wert von 45 EUR begrenzt. Taxikosten, Angehörigenhilfe und eine Pauschale werden in diesem Schritt nicht verlangt. Die bezahlte Haushaltshilfe und das Schmerzensgeld bleiben getrennte Positionen.

Bitte sichern Sie den vollständigen Chatexport, die vorhandenen Fassungen des Kontrollblatts und die Angaben zur Benutzung des Bürgerhauses. Ich bitte insbesondere um Klarstellung, in welcher Rechtsform die Stadt die allgemeine Besucherbenutzung organisiert. Aus dem Umstand, dass kein Eintritt verlangt wurde, leite ich allein noch keine abschließende Haftungszuordnung ab.

Ein gerichtliches Verfahren habe ich nicht eingeleitet. Die Antwortbitte meiner Mandantin zum 9. Oktober besteht fort. Für die Zahlung ist im Schreiben eine gesonderte Frist bezeichnet. Meine Mandantin ist an einer zügigen außergerichtlichen Lösung interessiert.

Mit freundlichen Grüßen

Leona Ehlers, Rechtsanwältin

02_Ereignismeldung.docx

Ereignismeldung Bürgerhaus

13.09.2026

1 Ort und Veranstaltung

Am Samstag, 12. September 2026, fand im Bürgerhaus am Buchsbaumplatz 4, Hainbogen, ein öffentlicher Bücherabend statt. Der Eingang war ab 17:30 Uhr geöffnet. Vor der inneren Saaltür liegt eine Schmutzfangmatte; zwischen Außentür und Matte befinden sich helle Fliesen. Am Nachmittag hatte es geregnet. Gegen 18 Uhr war es draußen nach meiner Erinnerung trocken.

2 Sturz und Hilfe

Um 18:08 Uhr wurde ich aus dem Saal zum Eingang gerufen. Frau Ottilie Kümmel saß links neben der Matte auf dem Boden und hielt ihr linkes Handgelenk. Sie sagte: „Auf der glatten Stelle bin ich weggerutscht.“ Ich sah einen etwa handtellergroßen nassen Bereich auf den Fliesen vor der Matte. Ich habe den Sturz selbst nicht gesehen und kann weder die Ursache der Nässe noch deren Dauer angeben.

Wir holten einen Stuhl, betreuten Frau Kümmel und verständigten ihre Tochter. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung. Der Eingangsbereich wurde um 18:12 Uhr gesperrt und trocken gewischt. Vor meinem Eintreffen habe ich dort kein Warnschild gesehen. Ob zuvor eines aufgestellt war, weiß ich nicht.

3 Unterlagen und Rückfrage

Die Kontrolle am Eingang war dem Reinigungsdienst übertragen. Ich bat Celine Kaya am Sonntag um ihren Eintrag im Kontrollblatt. Der Teamchat ist gespeichert. Eine Kamera gibt es im Eingangsbereich nicht. Frau Kümmel trug flache Schuhe; eine Prüfung der Sohlen fand nicht statt.

Ludger Lauch, niedergeschrieben am 13. September um 10:20 Uhr.

03_Behandlungsbericht.docx

Ambulanter Behandlungsbericht

12.09.2026

Patientin: Ottilie Kümmel, geboren am 16. Februar 1959. Vorstellung am 12. September 2026 um 19:05 Uhr in Begleitung ihrer Tochter. Die Patientin berichtet über einen Sturz auf die linke Hand im Bürgerhaus. Rechtshändigkeit wird angegeben.

1 Befund

Schwellung und Druckschmerz am linken Handgelenk; Durchblutung, Motorik und Sensibilität der Finger bei Untersuchung erhalten. In der Röntgenuntersuchung zeigt sich eine nicht verschobene distale Radiusfraktur links. Es erfolgt eine Ruhigstellung im Unterarmgips. Es bestehen keine dokumentierten Hinweise auf eine weitere akute Verletzung.

2 Weiteres Vorgehen

Die Patientin erhält Hinweise zur Gipskontrolle und zur sofortigen Wiedervorstellung bei zunehmenden Beschwerden. Eine ambulante Verlaufskontrolle in der folgenden Woche wird empfohlen. Belastendes Tragen und Arbeiten mit der linken Hand sollen zunächst unterbleiben. Eine konkrete Stundenzahl für Hilfe im Haushalt wurde heute nicht erhoben.

Eine abschließende Aussage zur Heilungsdauer oder zu bleibenden Folgen ist am heutigen Behandlungstag nicht möglich. Die Patientin nimmt den Bericht für ihre Unterlagen mit.

Dr. Indira Klee

04_Reinigungskontrolle.docx

Kontrollblatt Eingang Bürgerhaus

13.09.2026

Veranstaltung: Bücherabend am 12. September 2026. Bereich: Außentür, Fliesen und Schmutzfangmatte vor dem Saal. Dienstzeit Celine Kaya: 16:30 bis 19:00 Uhr.

1 Eintrag zur Kontrolle

17:30 Uhr: Matte lag flach. Sichtkontrolle des Eingangs ohne Besonderheit.

17:55 Uhr: Nach meiner Erinnerung bin ich am Eingang vorbeigegangen. Ich habe damals keinen deutlich nassen Fleck gesehen. Ich habe nicht mit der Hand geprüft, ob die Fliesen trocken waren. Ich trug einen vollen Abfallsack und war auf dem Weg zum Hof.

18:12 Uhr: Nach Meldung eines Sturzes wurde der Eingangsbereich abgesperrt. Ich wischte die Stelle vor der Matte trocken und stellte ein Warnschild auf. Um 18:20 Uhr gab Herr Lauch den Weg wieder frei.

2 Erstellungszeit

Dieses Blatt habe ich auf Bitte von Herrn Lauch am 13. September um 09:40 Uhr ausgefüllt. Während des Bücherabends hatte ich die Kontrollen nicht schriftlich festgehalten. Die Uhrzeit 17:55 Uhr ist aus meiner Erinnerung an den Schichtablauf übernommen; ich habe dazu keinen Zeitstempel.

Celine Kaya

05_Haushaltshilfe_Rechnung.docx

Rechnung HK-260922

22.09.2026

Rechnungsempfängerin: Ottilie Kümmel, Lerchenbogen 8, Hainbogen.

Leistungszeitraum: 14. bis 21. September 2026. Vereinbarter Stundensatz: 25,00 EUR netto.

Am 14. September: Einkauf und Küche, 2 Stunden. Am 16. September: Wäsche und Bad, 3 Stunden. Am 18. September: Einkauf und Böden, 3 Stunden. Am 21. September: Wäsche und Bettwäsche, 2 Stunden. Insgesamt wurden 10 Stunden geleistet.

Nettobetrag: 250,00 EUR. Umsatzsteuer 19 Prozent: 47,50 EUR. Rechnungsbetrag: 297,50 EUR.

Zahlbar innerhalb von sieben Tagen auf die bereits mitgeteilte Bankverbindung. Zahlungsbestätigung vom 23. September 2026: Der Rechnungsbetrag von 297,50 EUR ist vollständig eingegangen.

Hedwig Hummel

06_Jacke_Kaufbeleg.docx

Jackenkontor Liesel Lenz · Marktlaube 3, Hainbogen

Kassenbeleg JK-250408

08.04.2025

Verkauf am 8. April 2025 um 11:36 Uhr.

Damenjacke „Gartenabend“, Größe 40, dunkelgrün, Artikel G40: 89,90 EUR einschließlich Umsatzsteuer. Enthaltene Umsatzsteuer bei 19 Prozent: 14,35 EUR. Zahlung per Karte: 89,90 EUR.

Ein Artikel. Keine weiteren Käufe auf diesem Beleg.

Vielen Dank für Ihren Einkauf.

Jackenkontor Liesel Lenz

12_Alltag_Kuemmel.docx

Meine Notizen nach dem Sturz

27.09.2026

Ich bin Rentnerin und wohne allein in einer Wohnung mit 64 Quadratmetern. Vor dem Sturz habe ich nach meiner Schätzung etwa zwölf Stunden pro Woche eingekauft, gekocht, geputzt und Wäsche versorgt. Gartenarbeit fällt bei mir nicht an.

In der ersten Woche konnte ich mit der rechten Hand kleine Brote zubereiten und mich weitgehend selbst anziehen. Töpfe, einen vollen Wäschekorb und die Einkaufstasche konnte ich nicht sicher tragen. Beim Haarewaschen half mir am Sonntag meine Tochter. Sie war an den beiden Wochenenden jeweils ungefähr zwei Stunden für Einkäufe und Wäsche da. Geld hat sie dafür nicht verlangt.

Frau Hummel war an vier Tagen insgesamt zehn Stunden hier. Ihre Zeiten stehen auf der Rechnung. Das war teils dieselbe Arbeit, die sonst ich erledigt hätte; zusätzliche Hilfe meiner Tochter war hauptsächlich am Wochenende nötig. Eine getrennte Stundenliste meiner Tochter haben wir nicht geführt.

Die linke Hand schmerzte nachts besonders in der ersten Woche. Die Kontrollpraxis hat den Gips bisher belassen. Einen aktuellen schriftlichen Befund habe ich noch nicht angefordert. Ob etwas zurückbleibt, hat mir niemand gesagt.

Otilie Kümmel

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

06_Klageentwurf_Kuettel.docx

schriftverkehr-und-klage/06_Klageentwurf_Kuettel.docx

Klageentwurf Kümmel gegen Stadt Hainbogen

ENTWURF VOM 5. OKTOBER 2026 – NICHT EINGEREICHT

An das Landgericht Würzburg
Ottostraße 5, 97070 Würzburg

Klage der Frau Ottilie Kümmel, Lerchenbogen 8, 97299 Hainbogen,
– Klägerin –

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin Leona Ehlers, Buchfinkenstraße 9, 97299 Hainbogen,

gegen die Stadt Hainbogen, vertreten durch die Erste Bürgermeisterin Jette Linden, Buchsbaumplatz 1,
97299 Hainbogen,

– Beklagte –

wegen Schadensersatzes und Schmerzensgeldes aus dem Sturz vom 12. September 2026.
Vorläufiger Streitwert: 2.842,50 EUR.

1. Anträge und Umfang

Für den Fall der späteren Freigabe und Einreichung wird beantragt,

1. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin ein angemessenes Schmerzensgeld zu zahlen, dessen Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird, wobei nach gegenwärtigem Vortrag mindestens 2.500 EUR als angemessen angesehen werden, nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem Tag nach Zustellung der Klage;
2. die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 342,50 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem Tag nach Zustellung der Klage zu zahlen;
3. der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

Es wird um Anordnung des schriftlichen Vorverfahrens gebeten. Ein Versäumnisurteil wird nur für den Fall beantragt, dass die gesetzlichen Voraussetzungen nach wirksamer Zustellung und Ablauf der Verteidigungsanziegefrist vorliegen. Der Entwurf behauptet weder eine Zustellung noch eine bereits abgelaufene Gerichtsfrist.

Der materielle Antrag betrifft ausschließlich 297,50 EUR bezahlte Haushaltshilfe und 45 EUR Wert der beschädigten gebrauchten Jacke. Die früher erwähnten Taxikosten, weitere Angehörigenhilfe und eine allgemeine Pauschale sind nicht Gegenstand dieser Klage. Das Schmerzensgeld wird nach dem gesamten bei der maßgeblichen Entscheidung erkennbaren Verletzungsverlauf bemessen; eine künstliche Aufteilung nach einzelnen Wochen wird nicht verlangt. Noch unbekannte, objektiv nicht vorhersehbare Spätfolgen sind mit dem vorliegenden Zahlungsbegehren nicht als pauschal abgefunden erklärt.

2. Zuständigkeit und Benutzungsverhältnis

Die Klage betrifft die Verletzung einer drittgerichteten Amtspflicht bei der Sicherung einer gemeindlichen öffentlichen Einrichtung. Die Beklagte hat ihre Eigentümer- und Betreiberstellung, die öffentliche Widmung und die öffentlich-rechtliche Zulassung der Besucher ausdrücklich bestätigt. Es handelt sich um eine eigene Veranstaltung des Kulturamts innerhalb des Widmungszwecks. Damit wird die Amtshaftungszuordnung nicht lediglich aus dem öffentlichen Eigentum oder dem fehlenden Eintrittspreis abgeleitet. Beweis: Stadtantwort vom 5. Oktober 2026, Anlage K12.

Für den Anspruch aus § 839 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG ist das Landgericht gemäß § 71 Abs. 2 Nr. 2 GVG ohne Rücksicht auf den Streitwert zuständig. Die seit 2026 in § 23 Nr. 1 GVG genannte allgemeine Amtsgerichtsgrenze von 10.000 EUR ändert diese besondere Zuweisung nicht. Die Beklagte hat ihren Sitz im Bezirk des angerufenen Gerichts; dort liegt auch der Ereignisort. Die örtliche Zuständigkeit folgt aus §§ 12, 17 und 32 ZPO. Klägerin ist die unmittelbar verletzte Besucherin. Ansprüche ihrer Tochter oder eines Sozialleistungsträgers werden nicht geltend gemacht.

Sollte das Gericht die bestätigte Benutzungsorganisation abweichend einordnen, wird um Hinweis gebeten. Die vorgetragenen Sicherungs- und Organisationspflichten sind dann auch unter § 823 Abs. 1 BGB sowie den hierfür einschlägigen Zurechnungsnormen zu prüfen. Eine bestimmte sachliche Zuständigkeit wird für diesen alternativen rechtlichen Ansatz nicht allein aus der Bezeichnung „Stadt“ beansprucht.

3. Ereignis und erkennbare Gefahr

Am 12. September 2026 veranstaltete das Kulturamt im Bürgerhaus am Buchsbaumplatz 4 einen öffentlichen Bücherabend. Der Eingang war ab 17:30 Uhr geöffnet. Vor der inneren Saaltür lag eine Schmutzfangmatte. Der Bereich zwischen Außentür und Matte war gefliest. Nach Regen am Nachmittag musste mit Feuchtigkeit gerechnet werden; entscheidend ist hier jedoch die anschließend konkret gemeldete nasse Stelle.

Um 18:03 Uhr schrieb der Einlassmitarbeiter Farid Mansour in die dienstliche Gruppe, vor der Matte glänze eine kleine Pfütze, und bat um einen Wischer. Hausmeister Ludger Lauch antwortete um 18:04 Uhr, er sei im Saal am Mikrofon und komme gleich. Um 18:08 Uhr folgte die Meldung des Sturzes. Erst um 18:12 Uhr wurde gewischt und ein Schild aufgestellt. Der Chat enthält diese Zeitstempel, aber keine Lesebestätigungen. Die Klägerin behauptet deshalb nicht, dass auch die Reinigungskraft jede Nachricht zeitgleich gelesen habe. Beweis: Chatexport, Anlage K3; ergänzende Nachricht des Herrn Mansour, Anlage K4; Zeugnis Mansour, zu laden über die Beklagte, Kulturamt, Buchsbaumplatz 4.

Die Klägerin ging normal durch den Eingang. Kurz vor der Matte rutschte ihr ein Fuß weg. Sie stürzte auf die linke Hand. Die Zeugin Lina Okafor stand etwa drei Meter entfernt am Büchertisch. Sie beobachtete das Wegrutschen, sah kein Mobiltelefon in der Hand der Klägerin und nahm vor dem Sturz kein Warnschild wahr. Nach dem Ereignis sah sie klare Flüssigkeit an der Sturzstelle. Ihre frühere Wendung „alles nass“ bezog sie später ausdrücklich auf diese Stelle, nicht auf sämtliche Eingangsflächen. Beweis: Anlage K5; Zeugnis Lina Okafor, zu laden über Lesekreis Hainbogen, Buchsbaumplatz 4, 97299 Hainbogen.

Der hinzugekommene Hausmeister sah selbst einen etwa handtellergroßen nassen Bereich vor der Matte. Er hat den Sturz nicht gesehen und kann Herkunft und Dauer der Nässe nicht bestimmen. Diese Begrenzung seiner Kenntnis steht der zuvor dokumentierten Warnung nicht entgegen. Beweis: Ereignismeldung, Anlage K1; Zeugnis Ludger Lauch, zu laden über die Beklagte.

4. Pflichtverletzung und Kausalität

Die Beklagte musste den benutzbaren Zugang im Rahmen des Zumutbaren gegen konkrete, für Besucher nicht zuverlässig erkennbare Rutschgefahren sichern. Verlangt wird keine lückenlose Gefährlosigkeit und auch keine ständige Trockenheitsgarantie bei jeder Witterung. Beanstandet wird, dass eine tatsächlich gemeldete Pfütze vor dem erwartbar benutzten Zugang mehrere Minuten ohne kurzfristige Absicherung blieb, obwohl ein einfaches Warnen oder Umlenken möglich war.

Nach Herrn Mansours Beobachtung gab es weder Gedränge noch einen konkurrierenden Notfall. Eine Person hätte Besucher auf der trockenen rechten Seite vorbeiführen können. Der Hausmeister hatte die Meldung nach seiner Antwort wahrgenommen. Die Reinigungskraft las sie erst nach dem Sturz; ihr Telefon lag im Nebenraum, eine Vertretung für eingehende Gefahrenmeldungen war nicht vereinbart. Die Klägerin rügt damit sowohl die konkrete Reaktion als auch die unklare Organisation der kurzfristigen Sicherung. Beweis: Anlagen K3, K4 und K10; Zeugnis Celine Kaya, zu laden über den Reinigungsdienst der Beklagten.

Das Kontrollblatt wurde erst am Folgetag erstellt. Frau Kaya beschrieb einen nur ungefähr auf 17:55 Uhr geschätzten Gang mit einem vollen Müllsack; eine gezielte Prüfung der Fliesen fand nicht statt. Die Klägerin erklärt diesen nachträglichen Vermerk nicht allein wegen seines Erstellungsdatums für wertlos.

Er beweist aber weder eine genaue Kontrollminute noch eine damals sicher trockene Fläche und beseitigt die spätere konkrete Warnung nicht. Beweis: Anlagen K2 und K10.

Eine rechtzeitige Warnung oder Sperrung hätte verhindert, dass die Klägerin gerade über die nasse Stelle ging. Die zeitliche und örtliche Verbindung ergibt sich aus der Chatmeldung, dem beobachteten Wegrutschen und dem unmittelbar danach festgestellten Wasser. Eine andere Sturzursache ist nicht belegt. Die Klägerin bietet für den Ablauf ihre persönliche Anhörung und, soweit zulässig, Parteivernehmung an; dies wird nicht als Ersatz für die verfügbaren unabhängigen Zeugen behandelt.

Zum allgemeinen Umfang zumutbarer Sicherung vgl. BGH, Urteil vom 9. September 2008 – VI ZR 279/06, Rn. 9–10. Der dortige Sachverhalt ist kein Bürgerhausfall; herangezogen wird nur der allgemeine Maßstab. Der konkrete Organisationsvorwurf folgt hier aus den eigenen Unterlagen der Beklagten.

5. Verletzung und immaterieller Schaden

Die Ambulanz stellte am selben Abend eine nicht verschobene distale Radiusfraktur links fest und legte einen Unterarmgips an. Durchblutung, Motorik und Sensibilität waren erhalten. Weitere akute Verletzungen sind nicht dokumentiert. Beweis: Behandlungsbericht, Anlage K6; Zeugnis der behandelnden Ärztin Dr. Indira Klee, Ambulanz Kleeweg, Kleeweg 3, 97299 Hainbogen; erforderlichenfalls medizinisches Sachverständigengutachten.

Die rechtshändige Klägerin konnte sich zwar teilweise selbst versorgen, jedoch keine schweren Einkäufe, gefüllten Töpfe oder Wäschekörbe sicher tragen. In der ersten Woche bestanden besonders nachts Schmerzen. Sie lebt allein; ihre Tochter half im Wesentlichen an Wochenenden. Eine Operation oder bleibende Funktionsbeeinträchtigung wird nicht behauptet. Ein aktueller schriftlicher Verlaufsbericht muss vor einer tatsächlichen Einreichung ergänzt beziehungsweise im Verfahren beigezogen werden. Beweis: Alltagsnotizen, Anlage K8; Zeugnis Senta Kümmel, Lerchenbogen 10.

Die Klägerin hält derzeit ein Schmerzensgeld von insgesamt mindestens 2.500 EUR gemäß § 253 Abs. 2 BGB für angemessen. Maßgeblich sind Bruch, Ruhigstellung, Schmerzen und Alltagsbeschränkungen, nicht ein starres Tagessystem. Vorleistungen auf das Schmerzensgeld gab es nicht. Die Einschätzung ist kein medizinisch abgesicherter Dauerschadenzuschlag und soll die richterliche Gesamtwürdigung nicht vorwegnehmen.

6. Materieller Schaden und Einwendungen

Die Klägerin bezahlte 297,50 EUR für zehn Stunden Haushaltshilfe an vier Tagen. Die Rechnung nennt Einkauf, Küche, Wäsche, Bad, Böden und Bettwäsche. Diese Tätigkeiten konnte die Klägerin mit der ruhiggestellten linken Hand nicht im erforderlichen Umfang selbst ausführen. Der Aufwand passt zu einem 64-Quadratmeter-Einpersonenhaushalt und liegt unter dem vorher geschätzten üblichen Wochenaufwand, wobei einzelne leichte Tätigkeiten weiterhin möglich waren. Es wird nicht jeder frühere Haushaltszeitanteil als vollständiger Ausfall angesetzt. Beweis: Rechnung und Zahlungsbestätigung, Anlage K7; Anlage K8; Zeugnis Hedwig Hummel, Gartenbogen 6, 97299 Hainbogen. Die unentgeltliche Wochenendhilfe der Tochter wird nicht nochmals abgerechnet.

Die gebrauchte Jacke war im April 2025 für 89,90 EUR gekauft worden und riss beim Sturz am linken Ärmel ein. Die Klägerin verlangt hierfür nur 45 EUR und stellt das Kleidungsstück zur Besichtigung zur Verfügung. Der Kaufbeleg beweist allein die damalige Anschaffung, nicht den Sturzschaden oder den heutigen Wert; hierfür werden die Wahrnehmung der Tochter und der Augenschein angeboten. Beweis: Anlage K9, Zeugnis Senta Kümmel und Vorlage der Jacke. Eine neue Jacke wurde nicht gekauft; ein Neupreis wird nicht zusätzlich verlangt.

Ein Mitverschulden nach § 254 BGB ist nicht aus bloß allgemein möglicher Feuchtigkeit herzuleiten. Die Klägerin ging normal, trug flache Schuhe und benutzte kein Telefon. Sollte die Beklagte abweichende konkrete Wahrnehmungen vortragen, sind diese aufzuklären. Die Klägerin stützt ihre

Darstellung nicht auf eine unzulässige generelle Beweislastumkehr. Eine anderweitige Ersatzleistung ist nicht erfolgt; die hier verlangten Positionen stehen nach ihrem Vortrag ihr selbst zu. Medizinische Behandlungskosten werden nicht geltend gemacht.

7. Zinsen und Verfahrensstand

Die Zahlungsfrist des außergerichtlichen Anspruchsschreibens K11 läuft bei Erstellung dieses Entwurfs noch. Vorgerichtliche Verzugszinsen oder bereits entstandene Prozesskosten werden daher nicht erfunden. Beantragt sind ausschließlich Prozesszinsen nach §§ 291, 288 Abs. 1 Satz 2 BGB ab dem Tag nach einer erst künftig möglichen Zustellung. Die Versicherungsprüfung der Beklagten beeinflusst den gesetzlichen Anspruch nicht. Eine Vergleichsbereitschaft ist weder Haftungsanerkennnis noch Verzicht der Klägerin.

Die genannten Anlagen werden vor Einreichung mit ihren Originalen abgeglichen. Der Entwurf benötigt insbesondere die abschließende Entscheidung der Klägerin über das Vorgehen und den aktuellen Behandlungsstand. Eine entsprechende Beauftragung wird durch das Vorhandensein dieses Dokuments nicht behauptet.

Leona Ehlers

Rechtsanwältin – Entwurf ohne Einreichung

8. Anlagenverzeichnis

K1: Ereignismeldung mit Ort, Zeit und nasser Stelle

Datei: 02_Ereignismeldung.docx

K2: Nachträglich erstelltes Kontrollblatt

Datei: 04_Reinigungskontrolle.docx

K3: Warnung um 18:03 Uhr und Reaktion bis 18:12 Uhr

Datei: 11_Teamchat.txt

K4: Ergänzende Wahrnehmungen des Kassenmitarbeiters

Datei: schriftverkehr-und-klage/01_Zeuge_Mansour.eml

K5: Beobachtungen der Zeugin Okafor

Datei: 08_Zeugin_Lina.eml

K6: Distale Radiusfraktur links

Datei: 03_Behandlungsbericht.docx

K7: Zehn Hilfestunden, Rechnung und Zahlung

Datei: 05_Haushaltshilfe_Rechnung.docx

K8: Konkrete Einschränkungen und Angehörigenhilfe

Datei: 12_Alltag_Kuettel.docx

K9: Anschaffung der Jacke im April 2025

Datei: 06_Jacke_Kaufbeleg.docx

K10: Grenzen der erinnerten Kontrollzeit

Datei: 09_Reinigung_Rueckfrage.eml

K11: Präzisierte Forderung und Gegenstand der Sachschäden

Datei: schriftverkehr-und-klage/04_Anpruchsschreiben_Kuettel.pdf

K12: Benutzungsverhältnis und offene Haftungsprüfung

Datei: schriftverkehr-und-klage/05_Antwort_Stadt.pdf

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

04_Anpruchsschreiben_Kuettel.pdf

schriftverkehr-und-klage/04_Anpruchsschreiben_Kuettel.pdf

Rechtsanwältin Leona Ehlers
Buchfinkenstraße 9, 97299 Hainbogen

An die Stadt Hainbogen
Rechtsamt, Frau Mira Morgenrot
Buchsbaumplatz 1, 97299 Hainbogen

03.10.2026

Kümmel gegen Stadt Hainbogen – präzisierte Forderung

Sturz im Bürgerhaus am 12. September 2026

Sehr geehrte Frau Morgenrot,

ich vertrete Frau Ottilie Kümmel, Lerchenbogen 8, 97299 Hainbogen. Meine Mandantin stürzte um etwa 18:08 Uhr unmittelbar vor der Schmutzfangmatte des Bürgerhauses. Die nasse Stelle ist im Ereignisbericht dokumentiert. Die Chatwarnung von 18:03 Uhr und die Antwort des Hausmeisters von 18:04 Uhr sind bei der Prüfung der rechtzeitig möglichen Sicherung zu berücksichtigen. Die spätere Niederschrift einer nur ungefähr erinnerten Kontrolle widerlegt diese konkrete Gefahrenmeldung nicht.

Meine Mandantin erlitt die im Ambulanzbericht beschriebene Radiusfraktur links. Sie verlangt ein angemessenes Schmerzensgeld, für das sie derzeit 2.500 EUR zugrunde legt. Hinzu kommen die tatsächlich bezahlten 297,50 EUR für zehn Stunden erforderlicher Haushaltshilfe und 45 EUR für die beim Sturz beschädigte gebrauchte Jacke. Damit ergibt sich für die außergerichtliche Verständigung ein Betrag von 2.842,50 EUR. Die Hilfe ihrer Tochter, Taxikosten und eine allgemeine Pauschale werden mit diesem Schreiben nicht zusätzlich berechnet. Das Schmerzensgeld ist anhand des vollständigen Verlaufs zu beurteilen; eine endgültige Prognose dauerhafter Folgen liegt noch nicht vor.

Bitte teilen Sie bis zum 9. Oktober Ihre Haftungsposition und die Rechtsform der Besucherbenutzung mit. Zur Zahlung des begründeten Betrags setzen wir eine Frist bis zum 16. Oktober 2026. Mit dieser Frist wird kein bereits eingetretener Verzug rückdatiert. Falls einzelne Positionen aus Ihrer Sicht nicht ausreichend belegt sind, bezeichnen Sie bitte den konkreten Einwand und die dafür maßgeblichen Tatsachen.

Die Forderung enthält keine Abfindung unbekannter Spätfolgen und keine Erklärung zum Versicherungsschutz der Stadt. Ein Klageentwurf wird vorbereitet; er wurde nicht eingereicht. Eine nachvollziehbare außergerichtliche Lösung bleibt möglich.

Mit freundlichen Grüßen
Leona Ehlers
Rechtsanwältin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

05_Antwort_Stadt.pdf

schriftverkehr-und-klage/05_Antwort_Stadt.pdf

Stadt Hainbogen
Rechtsamt, Buchsbaumplatz 1, 97299 Hainbogen

An Rechtsanwältin Leona Ehlers
Buchfinkenstraße 9, 97299 Hainbogen

05.10.2026

Stadt Hainbogen – Antwort zum Bürgerhaus

Frau Kümmel – Bücherabend vom 12. September 2026

Sehr geehrte Frau Ehlers,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens. Die Stadt Hainbogen besitzt und betreibt das Bürgerhaus. Es ist als gemeindliche öffentliche Einrichtung gewidmet. Der Bücherabend war eine eigene Veranstaltung unseres Kulturamts im Rahmen dieses Benutzungszwecks. Die Zulassung der Besucher erfolgte im öffentlich-rechtlichen Benutzungsverhältnis; individuelle private Veranstaltungs- oder Mietverträge wurden mit ihnen nicht geschlossen. Die Stadt hat ihren Sitz im Landgerichtsbezirk Würzburg. Bürgermeisterin ist Jette Linden.

Die Gruppe erhielt um 18:03 Uhr die von Herrn Mansour beschriebene Nachricht. Der Inhalt der weiteren Wahrnehmungen und die damals praktisch mögliche Reaktion werden geprüft. Eine genaue Kontrolle der Fliesen um 17:55 Uhr können wir nach der Klarstellung von Frau Kaya nicht bestätigen. Daraus folgt für uns allerdings noch nicht ohne Weiteres, dass jedes zwischenzeitliche Auftreten von Nässe pflichtwidrig unbeachtet blieb.

Die Forderung über 2.842,50 EUR ist vorgemerkt. Wir erklären heute weder ein Anerkenntnis noch eine Zahlung. Bei Schmerzensgeld und Haushaltshilfe benötigen wir einen nachvollziehbaren Verlauf; die ursprüngliche Rechnung über Hilfeleistungen bestreiten wir als Urkunde nicht. Die beschädigte Jacke sollte bis zur Abstimmung erhalten bleiben. Wir werden die Antwortbitte zum 9. Oktober berücksichtigen und Ihren Zahlungszeitpunkt gesondert behandeln.

Unsere versicherungsrechtlichen Unterlagen sind noch nicht vollständig. Das ist kein sachlicher Einwand gegen einen begründeten Anspruch Ihrer Mandantin. Eine Aussage über Mitgliedschaft in einem Schadenausgleich oder Rückdeckung wird nicht abgegeben.

Mit freundlichen Grüßen
Mira Morgenrot
Für die Stadt Hainbogen